נְבָלָה (עיין חינוך מצוה תקנו. טעמי מצות שם), וּבָזֶה יֵשׁ קְצָת תַּנְחוּמִין לְהָעֲנִיָּה הַמְבֻיֶּשֶׁת שֶׁתִּשָּׁאֵר עִמּוֹ לְעוֹלָם, פֶּן יְבַיְּשֶׁנָּה אִישׁ אַחֵר בַּדָּבָר הָרַע שֶׁאֵרַע לָהּ, וּפִקּוּדֵי ה' יְשָׁרִים מְשַׂמְּחֵי לֵב[יב] (עיין חינוך שם).

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

מִצְוָה תקנט

לֹא יָבֹא פְּצוּעַ דַּכָּא וּכְרוּת שָׁפְכָה (לֹא תַעֲשֶׂה של"ב)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יִשָּׂא בַּת יִשְׂרָאֵל מִי שֶׁנִּפְסְדוּ לוֹ כְּלֵי הַמִּשְׁגָּל עַד שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לְהוֹלִיד, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כג, ב) 'לֹא יָבֹא פְּצוּעַ דַּכָּא וּכְרוּת שָׁפְכָה בִּקְהַל ה''.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי רָצָה הָאֵל בָּרוּךְ הוּא לָשֶׁבֶת אֶת הָאָרֶץ, וְזֶה כֵּיוָן שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לְהוֹלִיד לֹא יִתְקַיֵּם בּוֹ רְצוֹן הַבּוֹרֵא, וְאִשָּׁה זוֹ אַף שֶׁלֹּא נִצְטַוְּתָה מִכָּל מָקוֹם תּוּכַל לִנָּשֵׂא לְאִישׁ אֲשֶׁר יוּכַל לִבְנוֹת בַּיִת וּלְהוֹלִיד, וְאִם תִּנָּשֵׂא לוֹ תַּפְסִיד וְיִהְיוּ הַנִּשּׂוּאִין לְבַטָּלָה (עיין אברבנאל דברים כב, ב-ט. מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קסו). גַּם כִּי רָצָה הַשֵּׁם בָּרוּךְ הוּא לְהַרְחִיק מֵעָם קָדְשׁוֹ כָּל מִין

משנה הלכות

מותרת[יג]. ואינו חייב בקנס עד שיבוא עליה כדרכה ובעדים ואין צריך התראה[יד]. באו עליה עשרה בני אדם שלא כדרכה, למי שתרצה לינשא חייב האיש הזה לישא אותה ואסור לגרשה[טו]. ויש להסתפק אם גירשה בעל כרחה או נתרצית ואחר כך רוצה בשני מהעשרה בני אדם אם חייב לישא אותה. קטן פטור מקנס וחייב לישא כשיגדל, אנדרוגינוס שאנס ספק אי חייב בקנס ואין מוציאין מספק, עבד שאנס חייב בקנס ואסור לישאנה[טז]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן שאסור לגרש אנוסתו.

תקנט) גדרי האיסור. פצוע דכא הוא כל שנפצעו הביצים שלו, וכרות שפכה שנכרת הגיד שלו[א], והני מילי שנעשו בידי אדם[ב]. ובג' אברים אפשר שיפסל הזכר בגיד, ובביצים, ובשבילים שבהם נתבשל

יב. ע"פ תהלים יט, ט. **יג.** עיין אבן העזר שם ס"ג. **יד.** רמב"ם שם ה"ח. **טו.** ירושלמי מובא במנחת חינוך. **טז.** מנחת חינוך. **תקנט) א.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פט"ז ה"ג. אבן העזר סי' ה' ס"ב. **ב.** רמב"ם שם ה"ט. אבן העזר שם ס"י.

הַשְׁחָתַת זֶרַע וּכְלֵי הַזֶּרַע וְלַעֲשׂוֹת פְּעָלָה שֶׁלֹּא לְהוֹלִיד בְּשׁוּם צַד וְאֹפֶן, וְכַיָּדוּעַ שֶׁהַמְּלָכִים מְסָרְסִים הַזְּכָרִים לְמַנּוֹתָם שׁוֹמְרֵי הַנָּשִׁים, וְיֵשׁ מִן הַזְּכָרִים הַפְּחוּתִים אֲשֶׁר רוֹצִים שֶׁלֹּא לְהוֹלִיד וּמַפְסִידִים אֵיבְרֵי הַזֶּרַע, וְהַזְּהִירָה הַתּוֹרָה כִּי כָּל מִינֵי סֵרוּס בִּידֵי אָדָם וְהַשְׁחָתַת כְּלֵי זֶרַע אָסוּר לָבֹא בִּקְהַל ה', וְיִרְחֲקוּ מְאֹד מִזֶּה בְּיָדְעָם שֶׁיִּתְרַחֲקוּ אוֹתָם מִקָּהָל, וּבָזֶה הַחִלּוּק בֵּין סֵרוּס בִּידֵי אָדָם לִידֵי שָׁמַיִם (חינוך). זוֹלַת שֶׁקָּרוֹב הַדָּבָר שֶׁתִּזְנֶה

משנה הלכות

שכבת זרע, וכיון שנפצע אחד מאלו הג' בידי אדם נפסל מלבוא לקהל, ואסור בבת ישראל, ואם היה נשוי אשה אפילו יש לו בנים ממנה חייב לגרשה[ג].

נשים שמותר בהן. ומותר בגיורת ומשוחררת ואפילו כהן שהוא פצוע דכא מותר בגיורת ומשוחררת ונתינה ובכל אחד מהספיקות[ד]. דעת קצת פוסקים דכהן פצוע דכא מותר בגרושה וחללה[ה] ויש חולקים[ו], ויש מתירין אפילו בממזרת[ז].

בידי שמים. פצוע דכא בידי שמים כגון שנולד כן, הרי זה מותר, ואם בא לו על ידי חולי מחלוקת הפוסקים בזה[ח], ובירושלמי[ט] מחלק בין ביצה של ימין לשל שמאל, ויש להזהיר להרופאים שעושין ניתוח שיחתכו ביצה השמאלית אם אפשר (עיין משנה הלכות כתובות ע"א).

שאר פרטים. דעת הברכי יוסף דגם אם סרסה אשה בידי אדם הרי היא פצוע דכא ואסורה לבוא בקהל והבא עליה לשם אישות לוקה וחלקו עליו האחרונים[י]. עבד גם כן שייך בו פצוע דכא, אנדרוגינוס פצוע דכא ספק ואין לוקין עליו[יא]. נכרי פצוע דכא אסור בבת ישראל מן התורה, ואם בא עליה האשה לוקה[יב]. גוי פצוע דכא שנתגייר אסור בבת ישראל ולא אמרינן כקטן שנולד דמי ונעשה בידי שמים[יג], כהן פצוע דכא אינו בקדושתו דוקא לענין הזיווג אבל לשאר דברים הרי הוא בכהונתו ואוכל בתרומה, ואסור לטמא למתים[יד]. ספק פצוע דכא נחלקו הפוסקים אי אסור בקהל[טו]. נחתך הגיד למעלה מעטרה בשיפוע כקולמוס כשר, ניקבה עטרה וכשיראה קרי יוצאת על ידי הנקב פסול. נסתם הנקב חזר להכשרו[טז]. חזרה הסתימה ונסתרה בידי שמים נסתפק ביד דוד אם הוה

ג. רמב"ם שם ה"ג. אבן העזר שם ס"ב. ועיין תשובות חתם סופר סי' י"ט. שו"ת משנה הלכות ח"ג סי' כ"ב, וח"ד קס"ו. **ד.** רמב"ם שם ה"א. אבן העזר שם ס"א. **ה.** חלקת מחוקק אבן העזר שם ס"ק א. **ו.** בית שמואל שם ס"ק א. **ז.** רמ"א שם. **ח.** אבן העזר שם ס"י. ועיין ב"ח שם. ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' קס"ו. **ט.** הובא בתוס' יבמות עה. ד"ה שאין לו, עיין בקומץ מנחה. **י.** מנחת חינוך בקומץ מנחה. **יא.** מנחת חינוך. **יב.** ועיין מנחת חינוך. **יג.** עיין ח"מ אבן העזר שם ס"ק א. **יד.** עיין שו"ת משנה הלכות ח"ג סי' כ"א-כ"ב, וח"ד סי' קס"ו. **טו.** עיין אוצר הפוסקים מזה. **טז.** רמב"ם שם ה"ד-ה. אבן העזר שם ס"ג.

הָאִשָּׁה תַּחְתָּיו בְּהֵיוֹתוֹ אֵינוֹ רָאוּי לְתַשְׁמִישׁ, וַאֲפִלּוּ אָמְרָה רוֹצָה אֲנִי בּוֹ אֵין שׁוֹמְעִין לָהּ (עיין אברבנאל ומצודת דוד שם).

יבמות עה: עו. עט: רמב"ם הל' איסורי ביאה פט"ז, ספר המצוות ל"א תעשה ש"ס, סמ"ג קי"ח-קי"ט מנה אותם לשני לאוין, סמ"ק סי' רצ"ז-רצח, אבן העזר סי' ה.

מִצְוָה תקם

לֹא יָבֹא מַמְזֵר בִּקְהַל ה' (לֹא תַּעֲשֶׂה של"ג)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יִשָּׂא מַמְזֵר בַּת יִשְׂרָאֵל הַכְּשֵׁרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כג, ג) 'לֹא יָבֹא מַמְזֵר בִּקְהַל ה''.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ (ירושלמי קידושין פ"ג הי"ב) דִּלְשׁוֹן 'מַמְזֵר' הוּא 'מום זָר', שֶׁכֵּיוָן שֶׁבָּא מִטִּפָּה רָעָה חַיָּבֵי כָּרֵתוֹת וּמִיתוֹת בֵּית דִּין תַּקָּנָתוֹ וְהַרְכָּבָתוֹ רָעָה הוּא, כִּי טֶבַע הָאָדָם צָפוּן בִּבְנוֹ וְחֶטְאוֹ יִסְבֹּל, וְלָכֵן צִוָּה הָאֵל בָּרוּךְ הוּא לְהַרְחִיקוֹ מִזֶּרַע הַקֹּדֶשׁ, וְהִתִּירוּ לוֹ לִשָּׂא בַּת מִינוֹ אוֹ יִשָּׂא שִׁפְחָה לְטַהֵר אֶת זַרְעוֹ (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קסז. ועיין חינוך). וַאֲנִי אָדוֹן

משנה הלכות

כפצוע דכא בידי שמים וכשר. פצוע דכא שקידש בת ישראל בביאה יש להסתפק אי מקודשת כיון דהוי ביאת איסור, ונראה דמקודשת כחייבי לאוין וחייב לגרשה. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים.

תקם) גדר ממזר ודינו. איזהו ממזר, זה הבא מאחת מכל העריות, בין מחייבי כריתות ובין מחייבי מיתות בית דין, חוץ מהבא על הנידה שאע"פ שהולד פגום אינו ממזר אפילו מדרבנן[א]. (ופגום פירשו המפרשים[ב] דלא פגום לכהונה אלא שפגום ומקולקל בטבעו ואין משפחתו מיוחסת וראוי להרחיק ממנו למיוחס). וממזר אחד זכרים ואחד נקבות אסורים לבוא בקהל לעולם[ג]. ויש לדייק דבעמון ומואב כתיב 'לא יבא עד עולם', ובממזר כתיב 'גם דור עשירי' ולא כתיב עד עולם אף דאיסורו לעולם הוא, ופירשתי במקום אחר[ד] דקיימא לן ממזר דלא ידוע לא חי, וקיימא לן דעד דור עשירי מדרכי משפחתו וכדאמרו (סנהדרין צד.) 'גיורא עד עשרה דרי לא תבזה ארמאה

תקס) א. רמב"ם הל' איסורי ביאה פט"ו ה"א. אבן העזר סי' ד' סי"ג. **ב.** עיין אבן העזר שם בבית שמואל ס"ק ט"ו. ועיין חידושי משנה הלכות יבמות הל' עריות סי' ע"ד. ושו"ת משנה הלכות ח"ז סי' רי"א-רי"ג. **ג.** רמב"ם שם. אבן העזר שם ס"א. **ד.** עיין חידושי משנה הלכות יבמות הל' עריות סי' ע"ג.

בָּזֶה שֶׁאִם מִפְּנֵי טַעַם זֶה שֶׁטָּבַע הָאָב צָפוּן בַּבָּנִים, תִּקְשֶׁה וַהֲלֹא הָאָב גּוֹפֵהּ מֵהֶתֵּר בַּקָּהָל, וְכֵן אִמּוֹ וְהַבָּנִים שֶׁיִּוָּלְדוּ עוֹד בְּהֶתֵּר גַּם כֵּן יִהְיוּ מָתָרִים, וְאֵיךְ יִהְיֶה הַפְּרִי חָמוּר מֵהָעִקָּר. וְלוּלֵא דִּבְרֵיהֶם הַקְּדוֹשִׁים נִרְאֶה עוֹד לְפִי שֶׁאָמְרוּ רַז"ל (קידושין ע:) 'אֵין הַשְׁכִּינָה שׁוֹרָה אֶלָּא עַל מִשְׁפָּחוֹת מְיֻחָסוֹת בְּיִשְׂרָאֵל', וְהַבָּא עַל הָעֶרְוָה וְהוֹלִיד מִמֶּנָּה מַמְזֵר דּוֹחֶה רַגְלֵי הַשְׁכִּינָה מִיִּשְׂרָאֵל, וְלָכֵן צִוְּתָה הַתּוֹרָה שֶׁלֹּא לָבֹא בְּקָהָל יִשְׂרָאֵל וְשֶׁלֹּא יַרְבֶּה פְּסוּלִים כְּמוֹתוֹ, וּמִיהוּ בְּבַת מִינוֹ אוֹ בְּשִׁפְחָה מֻתָּר שֶׁהֲנֵי מִמֵּילָא פְּסוּלִים הֵם וְיָבֹא הַפָּסוּל וְיִזְדַּוֵּג עִם הַפָּסוּל, אֲבָל לֹא יִתְעָרֵב בְּקָהָל הַכְּשֵׁרִים וּמְיֻחָסִים לַה'.

יבמות מט. עח. קידושין סח. עג. רמב"ם הל' איסורי ביאה פט"ו, ספר המצוות לא תעשה שנ"ד, סמ"ג לאוין קי"ז, סמ"ק סי' רצ"ה, אבן העזר סי' ד.

משנה הלכות

באפיה', נמצא דלאחר דור עשירי נשתכח שם הממזרות מהם ולא יחיו עוד, ולכן כתבה התורה 'גם דור עשירי' והבן.

שאר דיני ממזר. אשת איש שנתעברה באמבטי או באופן שלא על ידי ביאת איש, אפילו קלטה זרע מאיסורי ערוה אין הולד ממזר, ומיהו אסור להזריע אשה באופן זה[ח]. אשה שבעלה במדינת הים ושהה יותר משנים עשר חודש וילדה אחר שנים עשר חודש הולד ממזר, ודעת רבינו בעל הלכות גדולות שאינו בחזקת ממזר דחיישינן שמא בא על ידי שם, ועל כל פנים הוה ספק ממזר, ואם ניכר בה פריצות ממזר ודאי הוא[ט]. ממזר שנשא ישראלית או להיפך כיון שבעל אחר הקידושין לוקה (ועיין משנה הלכות ח"ג סי' קמ"ט). וממזר מותר בגרים והבנים ממזרים[י], ויכול לטהר בניו שישא שפחה וישחרר הבנים[יא].

ממזר ספק ומדברי סופרים. ספק ממזר כגון הבא על ספק אשת איש, וולד הנמצא בשוק, ואשה פנויה שילדה ולא אמרה ממי נתעברה, או שאמרה מפלוני נתין או ממזר, מן התורה מותרין לבוא בקהל, וחכמים עשו מעלה ביוחסין בכל הספיקות ואסורין לבוא בקהל ואסורים בממזרים ובספק ממזרים[יב]. ממזר מדברי סופרים מותר בממזר מדברי סופרים[יג].

נאמנות. נאמן האב לומר זה בני ממזר, או בן גרושה או בן חלוצה[יד], ודוקא שלא הוחזק עדיין בכשרות על פי האב,

---

ח. עיין בחלקת מחוקק אבן העזר סי' א סק"ח, ובבית שמואל שם ס"ק י'. ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ד סי'קנ"ד-קנה וסי' ק"ס. **ו.** רמב"ם שם הי"ט. אבן העזר סי' ד' סי"ד. **ז.** רמב"ם שם ה"ז-ח. אבן העזר שם סכ"ב. **ח.** רמב"ם שם ה"ג. אבן העזר שם ס"כ. **ט.** רמב"ם שם הכ"א-כב-כג-כד. אבן העזר שם סל"ו. **י.** אבן העזר שם סט"ז. **יא.** רמב"ם שם הט"ז. אבן העזר שם סכ"ט.

מִצְוָה תקסא

לֹא יָבֹא עַמּוֹן וּמוֹאָב בִּקְהַל ה' (לֹא תַעֲשֶׂה של"ד)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא נִתְחַתֵּן בְּזִכְרֵי עַמּוֹן וּמוֹאָב לְעוֹלָם וַאֲפִלּוּ לְאַחַר שֶׁיִּתְגַּיְּרוּ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כג, ד) 'לֹא יָבֹא עַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי בִּקְהַל ה''.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁמִּפֹּרָשׁ בַּפָּרָשָׁה (שם, ה) 'עַל דְּבַר אֲשֶׁר לֹא קִדְּמוּ אֶתְכֶם בַּלֶּחֶם וּבַמַּיִם בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם וַאֲשֶׁר שָׂכַר עָלֶיךָ אֶת בִּלְעָם בֶּן בְּעוֹר לְקַלְלֶךָּ', שְׁתֵּי מִדּוֹת שֶׁל אַכְזְרִיּוּת גְּדוֹלָה[א], וּמִכָּאן אָמְרוּ רַז"ל (סנהדרין קג:) 'גְּדוֹלָה לְגִימָא שֶׁהֲרֵי שְׁתֵּי מִשְׁפָּחוֹת גְּדוֹלוֹת נִתְרַחֲקוּ מֵעַם

משנה הלכות

אמנם אם הוחזק אינו נאמן, ואם אמר עליו ממזר וחזר ונתן אמתלא לדבריו נאמן[יב]. ועיין בהלכות גדולות הל' עריות (ובספרי שו"ת ח"ב סי' כ"א) ובאבן העזר (סי' ד). הנולד מאשה פנויה ואומרת לכשר נבעלתי הולד כשר אף דהוה פגום[יג]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

תקסא) גדרי הלאו. כל זכר מזרע עמון ומואב אסורים לבוא בקהל ישראל הם וביניהם עד עולם, ואפילו נתגיירו וקיבלו עליהם תורת ה' אסורים לבוא בקהל, אבל נקבותיהם מותרות לבוא בקהל מיד אחר שנתגיירו, ודבר זה גזירת הכתוב הוא עמוני ולא עמונית[ב]. ספק עמוני נסתפקו האחרונים[ג] אי מותרין כספק ממזר או אסורין, ולעניות דעתי נראה דספק מותר, דאי ספק אסור יאסרו כל האומות שמא עמוני הוא, ויש לומר דאזלינן בתר רובא[ד]. גר עמוני או מואבי שבא על בת ישראל לוקה, ולדעת הרמב"ם[ה] בקידושין דוקא, ולדעת הרמב"ן[ו] אפילו בלא קידושין.

ולד עמוני ואחד משאר אומות. גר עמוני מותר בנתינה ובגיורת ובשפחה, והולד הולך אחר הפגום שבשניהם[ז]. כיצד נשא אשה גיורת מצרית, הולד אם הוא זכר דינו כעמון ואסור לעולם, ואם היא נקבה דינה כמצרית, ובאומות העולם הולד הולך אחר הזכר כיצד עמוני שנשא מצרית הולד עמוני, ומצרי

יב. רמ"א שם. **יג.** רמב"ם שם פי"ח הי"ג-יד-טו. אבן העזר סי' ו' סי"ז-יח. **תקסא) א.** ע"ע טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה שכז. **ב.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פי"ב הי"ח. אבן העזר סי' ד' ס"ב. **ג.** שער המלך הל' איסורי ביאה פט"ו הכ"א. הובא בפתחי תשובה אבן העזר שם ס"ק ז, אבני מילואים סי' ד' ס"ק כ"ז. **ד.** עיין חידושי משנה הלכות קידושין סי' י. שו"ת משנה הלכות ח"ז סי' ק. **ה.** רמב"ם שם פט"ו ה"ב. ועיין מגיד משנה שם בשם תשובת הרמב"ם. **ו.** עיין שם במגיד משנה. **ז.** מנחת חינוך.

יִשְׂרָאֵל 'עַל דְּבַר אֲשֶׁר לֹא קִדְּמוּ בַּלֶּחֶם וּבַמַּיִם', לֹא כֵן 'מַלְכֵי צֶדֶק מֶלֶךְ שָׁלֵם הוֹצִיא לֶחֶם וָיָיִן'[ח], וְהוֹדִיעָנוּ הַכָּתוּב גֹּדֶל מַעֲלַת גְּמִילוּת חֲסָדִים וְהַרְחָקַת מִדַּת הַהִפּוּךְ שֶׁהֵרְאוּ רִשְׁעָם וְאַכְזְרִיּוּתָם לִבְנֵי אֲחִי אֲבִיהֶם, קָהָל גָּדוֹל עֲיֵפִי הַדֶּרֶךְ הָעוֹבְרִים בִּגְבוּלָם וְלֹא יָצְאוּ לְהַקְדִּימָם אֲפִלּוּ בְּפַת לֶחֶם וְחֻמַּת מַיִם, וְלֹא עוֹד אֶלָּא שֶׁשָּׁכְרוּ אֶת בִּלְעָם לְקַלְלָם. וְלָכֵן קִבְּלוּ אֶת שֶׁלָּהֶם וְנִתְרַחֲקוּ לְעוֹלָם מֵהֶם, וּשְׁאָר כָּל הָאֻמּוֹת מָתְרִין מִיָּד לִכְשֶׁיִּתְגַּיְּרוּ, אֲבָל רִשְׁעִים כְּאֵלּוּ אֵין רְאוּיִים לְהִתְעָרֵב בְּעַם קְדֵשׁ לְעוֹלָם (עיין חינוך).

יבמות עו: עז. קידושין עד: ברכות כח. ידים פ"ד מ"ד, רמב"ם הל' איסורי ביאה פי"ב, ספר המצוות לא תעשה נ"ג, סמ"ג לאוין קי"ג-קיד ומנאם לשני לאוין, וכן מנה הרמב"ן ז"ל, יראים ר"ב, אבן העזר סי' ד.

מִצְוָה תקסב

לֹא תִדְרֹשׁ שְׁלֹמָם (לֹא תַעֲשֶׂה של"ה)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִדְרֹשׁ שְׁלוֹם עַמּוֹן וּמוֹאָב לְעוֹלָם, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כג, ז) 'לֹא תִדְרֹשׁ שְׁלֹמָם וְטֹבָתָם כָּל יָמֶיךָ לְעוֹלָם'.

משנה הלכות

שנשא עמונית הולד מצרי[ט]. גר מצרי שנשא כותית עמונית הבן עמוני והבת מותרת, ויש גורסין הבת מצרית[י]. גר מצרי שנשא גיורת עמונית הולד מצרי ואסור עד דור שלישי[יא]. גר עמוני שנשא שפחה הולדות משחררם ומותרין לבוא בקהל, כן נראה לי[יב].

בזמן הזה. ועכשיו שבא סנחריב ובלבל את כל העולם כולו, ועירב את האומות זה עם זה (לבד מאחינו בני ישראל שלא נתערבו שהם מצויינים במילה ובתורה הקדושה) עמוני ומואבי שנתגיירו מותרין לבוא בקהל דכל דפרוש מרובא קפריש ואנו תולין שהוא מן הרוב[יג]. והיראים (מצוה ר"ב) כתב דמואב לא נתבלבל על ידי סנחריב כדאמרינן במגילה (יב:) 'אמרו ליה לאחשורוש זיל לגבי מואב דלא גלו דכתיב (ירמיה מח, יא) 'שאנן מואב מנעוריו ושקט הוא על שמריו ולא הורק מכלי אל כלי עמד טעמו בו וריחו לא נמר', ועיין בתוס' שם (ד"ה זיל), ובר"ש סוף מס' ידים. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים אם נכירם.

תקסב) גדרי הלאו. אסור להשלים עם עמון ומואב ולדרוש בשלומם כל

ח. בראשית יד, יח. וע"ע זו"ח מב. **ט.** רמב"ם שם פי"ב הכ"א. אבן העזר שם ס"ז. **י.** שם ברמ"א. **יא.** רמב"ם שם. אבן העזר שם ס"ח. **יב.** עיין שו"ת משנה הלכות ח"ו סי' רכ"א. **יג.** רמב"ם שם הכ"ה. אבן העזר שם ס"י.

מִשֶּׁרָשֵׁי הַמִּצְוָה. מֵאַחַר שֶׁשְּׁאָר הָאֻמּוֹת אֲפִלּוּ הַמִּצְרִים שֶׁשִּׁעְבְּדוּ אֶת יִשְׂרָאֵל בַּעֲבוֹדַת הַפֶּרֶךְ אַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה עַד שֶׁרִחֵם עָלֵינוּ ה' אֱלֹקֵינוּ וְהוֹצִיאָנוּ מִשָּׁם בְּיָד חֲזָקָה, מִכָּל מָקוֹם לֹא נִתְרַחֲקוּ רַק שְׁלֹשָׁה דּוֹרוֹת, וְהֲנֵי נִתְרַחֲקוּ לְעוֹלָם מִלְּהִתְחַתֵּן בָּם, אֲבָל נַשְׁלִים עִמָּהֶם וּבְצֵאת לַמִּלְחָמָה עֲלֵיהֶם נִקְרָא לָהֶם לְשָׁלוֹם, לָכֵן הִזְהִירָנוּ הָאֵל בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִדְרֹשׁ שְׁלוֹמָם וְטוֹבָתָם כָּל הַיָּמִים לְעוֹלָם'[א] (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה של). וּבְסִפְרִי (פר' כי תצא מב), 'רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר מִצְרִים הַלָּלוּ טִבְּעוּ יִשְׂרָאֵל בַּיָּם, וַאֲדוֹמִים הֵם קִדְּמוּ אֶת יִשְׂרָאֵל בַּחֶרֶב, לֹא אֲסָרָם הַכָּתוּב אֶלָּא שְׁלֹשָׁה דּוֹרוֹת, עַמּוֹן וּמוֹאָב שֶׁנָּטְלוּ עֵצָה לְהַחֲטִיא אֶת יִשְׂרָאֵל אֲסָרָם הַכָּתוּב אִסּוּר לְעוֹלָם, לְלַמֶּדְךָ שֶׁהַמַּחֲטִיא הָאָדָם קָשֶׁה לָן מִן הַהוֹרְגוֹ וְכוּ', שֶׁהַמַּחֲטִיאוֹ מוֹצִיאוֹ מִן הָעוֹלָם הַזֶּה וּמִן הָעוֹלָם הַבָּא'. וְאָמַר 'כָּל יָמֶיךָ לְעוֹלָם', כְּלוֹמַר

משנה הלכות

הימים, בין שהוא בשעת מלחמה שנצטוינו כשנצר על העיר שנשאל קודם המלחמה מאנשיהם שישלימו אתנו אם ירצו, ולעמון ומואב אסור לשאול לשלום, ובין בשאר אופנים[ב]. ובספרי (פר' כי תצא מא) 'לפי שנאמר (דברים כ, י) 'וקראת אליה לשלום' יכול אף עמון ומואב כן, תלמוד לומר 'לא תדרוש שלומם', לפי שנאמר (שם כג, יז) 'עמך ישב בטוב לו לא תוננו', יכול אף עמון ומואב כן, תלמוד לומר 'וטובתם", ואף על פי שאין שואלים בשלומם אם הקדימו והשלימו מקבלין אותם[ג]. ואסור לעשות עמהם שום חסד כגון ביקור חולים, ולווית המת ושאר עניני גמילת חסדים, והמנחת חינוך כתב דאפילו נתגיירו ונעשו גרי צדק אסור לדרוש שלומם וטובתם, וצריך עיון בזה.

נקבות. עוד כתב המנחת חינוך דלאו ד'לא תדרוש' עובר גם בנקבות, ופלא שלא זכר מה דמבואר ביראים (מצוה רצ"ו) 'שלא ידרשו שלום בני עמון ומואב הזכרים', וכתב זכרים ולא נקבות. גם החינוך שם כתב 'ואיסור זה נוהג בזכרים שהם בני מלחמה בזמן שהיו ישראל על אדמתן שהיו נלחמים עם עמון ומואב שהם באיסור זה מהשלים עמהם' וצריך עיון גדול.

להחזיר להם טובתם. עוד כתב הרא"מ 'נראה לי דאמר הכתוב שלא תקדים להם שלום וטובה, אבל אם עשו עמך טובה אתה רשאי לגמול להם ולדרוש להם שלום בתשלומין, שזה אינו נקרא דרישת שלום אלא תשלום שלום, וראיה מדוד דכתיב

תקסב) א. ע"ע חינוך. **ב.** רמב"ם הל' מלכים פ"ו ה"ו. **ג.** רמב"ם שם.

יְמֵי חַיֶּיךָ תְּלוּיִים בָּזֶה שֶׁ'לֹּא תִדְרֹשׁ שְׁלֹמָם' כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּלְמֹד מִמַּעֲשֵׂיהֶם (טעמי מצות שם), וְלֹא נֶאֶסְרוּ הַנָּשִׁים מִפְּנֵי שֶׁמַּדְרְכוֹ שֶׁל אִישׁ לְקַדֵּם וְאֵין מַדְרְכָּהּ שֶׁל אִשָּׁה לְקַדֵּם, דִּכְתִיב (תהלים מה, יד) 'כָּל כְּבוּדָּה בַת מֶלֶךְ פְּנִימָה'[ד], וְאִישׁ נוֹתֵן שָׂכָר וְלֹא הָאִשָּׁה. וְעוֹד אָמְרוּ בַּמִּדְרָשׁ (ויק"ר לד, ח), 'וְכִי צְרִיכִין הָיוּ לְכָךְ, וַהֲלֹא הָיָה לָהֶם הַבְּאֵר וְהַמָּן וְהַשְּׁלָו וְעַנְנֵי כָּבוֹד, אֶמַר ר' אֶלִיעֶזֶר דֶּרֶךְ אֶרֶץ הוּא הַבָּא מִן הַדֶּרֶךְ מַקְדִּימִין לוֹ מַאֲכָל וּמִשְׁתֶּה'.

ספרי פר' כי תצא מא, רמב"ם הל' מלכים פ"י, ספר המצוות לא תעשה נ"ו, סמ"ג לאוין רכ"ח, יראים רצ"ו.

מִצְוָה תקסג

לֹא תְתַעֵב אֲדֹמִי (לא תַּעֲשֶׂה של"ו)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַרְחִיק זֶרַע עֵשָׂו לְאַחַר שֶׁנִּכְנְסוּ לִבְרִית הַדָּת וְנִתְגַּיְּרוּ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כג, ח) 'לֹא תְתַעֵב אֲדֹמִי כִּי אָחִיךָ הוּא'.

משנה הלכות

(שמואל ב י, א-ב) 'וימת מלך בני עמון וימלוך חנון בנו תחתיו. ויאמר דוד אעשה חסד עם בני עמון עם חנון בנו כאשר עשה אביו עמדי חסד וישלח דוד לנחמו", והביאו הסמ"ג והגהות מיימוניות, אבל הכסף משנה[ה] תמה עליו ממה שמבואר במדרש (במ"ר כא, ה) דדוד חטא בזה ששלח לנחם את חנון 'אמר הקדוש ברוך הוא אני אמרתי 'לא תדרוש שלומם' וגו' ואתה עברת על דברי' עד כאן, עיין שם. ונוהג בזכרים, ובזמן הזה בלבל סנחריב מלך אשור כל העולם, ולדעת היראים מואב עדיין במקומם עומדים, עיין לעיל מצוה תקס"א.

תקסג) דיני חיתון באדומי וחשבון הדורות. כל הגויים כולם כשיתגיירו ויקבלו עליהם כל המצוות שבתורה, וכן העבדים כשישתחררו הרי הן כישראל לכל דבר, שנאמר (במדבר טו, טו) 'הקהל חוקה אחת יהיה לכם ולגר', ומותרין להכנס בקהל ה' מיד (חוץ מענין שררה וקצת ענינים שאין מעמידין מהם), ומותר לישא הגר ישראלית והמשוחררת או להיפוך, חוץ מד' עממין והם עמון ומואב המבוארים במצוות הקודמות, ואדום ומצרים[א]. אדומי אחד זכר ואחד נקבה שנתגיירו, דור ראשון ודור שני כלומר בנו ובן בנו אסורין לבוא

ד. עיין יבמות עו: עז. ה. הל' מלכים פ"ו. **תקסג) א.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פי"ב הי"ז. אבן העזר סי' ד' ס"ט.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁבֵּאֵר הַכָּתוּב 'כִּי אָחִיךָ הוּא', שֶׁהַלֹּא אָח עֵשָׂו לְיַעֲקֹב[ב], וּכְשֶׁחָזַר בִּתְשׁוּבָה תִּקַּבְּלֵהוּ (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה שכח). וּלְפִי שֶׁהַזְּהִירָה הַתּוֹרָה לְהַרְחִיק אֶת עַמּוֹן וּמוֹאָב בְּתַכְלִית הָרִחוּק לְעוֹלָם, צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא נִלְמֹד כָּל וָחֹמֶר לִבְנֵי עֵשָׂו מִבְּנֵי עַמּוֹן וּמוֹאָב שֶׁלֹּא עָשׂוּ שׁוּם מַעֲשֶׂה רָעָה לְיִשְׂרָאֵל בְּפֹעַל אֶלָּא בְּשִׁלּוּחוּת, וּפַעַם אַחַת שֶׁלֹּא קִדְּמוּ נָאֶסְרוּ לְעוֹלָם בְּקָהַל יִשְׂרָאֵל, כָּל וָחֹמֶר לְעֵשָׂו שֶׁצִּעֵר אֶת יַעֲקֹב וּבָנָיו אַחֲרָיו בְּנֵי יַעֲקֹב, כַּמָּה צַעַר וְצָרוֹת סָבַלְנוּ מֵהֶם וַעֲדַיִן לֹא עָבְרָנוּ, עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה לְהַרְחִיקָם לְעוֹלָם, עַל כֵּן בָּא הַצִּוּוּי שֶׁלֹּא לְהַרְחִיקָם, כִּי לֹא מַחְשְׁבוֹתָיו מַחְשְׁבוֹתֵינוּ וְלֹא יַדַּח מִמֶּנּוּ נִדָּח (עיין חינוך). וְהַרְבֵּה שֶׁעָשׂוּ לָנוּ הָיָה בִּשְׁבִיל גְּזֵרָתוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ בַּבְּרָכָה שֶׁבֵּרְכוֹ אָבִינוּ יִצְחָק (בראשית כז, מ) 'וְהָיָה כַּאֲשֶׁר תָּרִיד וּפָרַקְתָּ', וְאִם הָיָה 'הַקּוֹל קוֹל יַעֲקֹב' לֹא הָיוּ 'יְדֵי עֵשָׂו'[ג]

משנה הלכות

בקהל ישראל, ודור שלישי מותר לבוא בקהל שנאמר (דברים כג, ט) 'בנים אשר יולדו להם וגו' יבוא להם בקהל ה'[ד]. אדומי שנשא אדומית ונתגיירו בעודה מעוברת הולד שני, שנאמר 'אשר יולדו', הכתוב תלאן בלידה[ה]. אדומי שלישי שנשא מצרית ראשונה הולד שני וכן לעולם הולד הולך אחר הפגום, וכל שאינו שלישי לאב ולאם שניהם אסורים לבוא בקהל[ו]. גר עמוני שנשא אדומית הולד עמוני, ואם זכר אסור לבוא בקהל, ואם נקבה אסורה עד דור שלישי[ז]. גר אדומי שנשא אדומית עובר בלאו הבא מכלל עשה.

גדרי הלאו. והמונע מהם מלהתחתן בדור שלישי מכח איסור שבו שהצר לישראל וכדומה עובר בלאו זה ואין לוקין עליו, ומיהו אין מצוה להתחתן בם לבני ישראל המיוחסין ח"ו[ח].

בזמן הזה. ובזמן הזה שעלה סנחריב ובלבל העולם כולו, גם הם מותרים[ט] אבל היראים (מצוה ר"ד) כתב וזה לשונו 'וספק בידי אם יותרו אדומים מבלבולו של סנחריב, דיש לומר שלא נתבלבל, מדאמר בעבודה זרה פרק קמא (י:) 'אמר ליה אנטונינוס לרבי אתינא לעלמא דאתי, אמר ליה אין, אמר ליה והכתיב (יחזקאל לב, כט) 'אדום וכל מלכיה וכל שריה' וכו', אלמא לא נתבלבל, ויש לומר שהבלבול אינו מועיל בזרע המלכים שהן מוכרין מתוך חשיבתן מי הם ומי תולדותם

ב. ע"פ מלאכי א, ב. **ג.** בראשית כז, כב. **ד.** רמב"ם שם הי"ט. אבן העזר שם ס"ג. **ה.** רמב"ם שם ה"כ. אבן העזר שם ס"ד. **ו.** רמב"ם שם. אבן העזר שם ס"ו. **ז.** רמב"ם שם הכ"א. אבן העזר שם ס"ז. **ח.** חינוך מצוה תקס"ד. **ט.** רמב"ם שם הכ"ה. אבן העזר שם ס"י.

(עיין אלה המצות (חאגיז) מצוה תקסג), **וְהוּא עַל דֶּרֶךְ שֶׁאָמְרוּ** (סנהדרין צז:) **'מַעֲמִיד עֲלֵיהֶם מֶלֶךְ קָשֶׁה'. אֶלָּא שֶׁמְּגַלְגְּלִין זְכוּת עַל יְדֵי זַכַּאי וְחוֹב עַל יְדֵי חַיָּב. מִכָּל מָקוֹם כֵּיוָן שֶׁיֵּשׁ לָהֶם קָרְבָּה מֵחֲמַת אַחֲוַת אֲבִיהֶם הָרִאשׁוֹן, אִם רוֹצִים לְהִתְקָרֵב וּלְהִתְגַּיֵּר 'לֹא תְתַעֵב'** (עיין טעמי מצות שם. מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קסד).

יבמות עו: קידושין עד: רמב"ם הל' איסורי ביאה פי"ב, ספר המצוות לא תעשה נ"ד-נה, סמ"ג לאוין קט"ו-קטז, יראים סי' ר"ג-רד, אבן העזר סי' ד.

מִצְוָה תקסד

לֹא תְתַעֵב מִצְרִי (לֹא תַעֲשֶׂה של"ז)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַרְחִיק הַמִּצְרִי מֵהִתְחַתֵּן עִמּוֹ בַּדּוֹר הַשְּׁלִישִׁי, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כג, ח) **'לֹא תְתַעֵב מִצְרִי כִּי גֵר הָיִיתָ בְאַרְצוֹ'.**

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. גִּלְתָה הַתּוֹרָה בַּפָּרָשָׁה 'כִּי גֵר הָיִיתָ בְאַרְצוֹ', וְאַף עַל פִּי שֶׁזָּרְקוּ הַזְּכָרִים שֶׁלָּכֶם לַיְאוֹר הָיוּ לָכֶם אַכְסַנְיָא בִּשְׁעַת הַדְּחָק (רש"י ורבינו בחיי דברים שם), **וְלֹא תִלְמֹד קַל וָחֹמֶר מֵעַמּוֹן וּמוֹאָב כְּמוֹ שֶׁכָּתַבְתִּי בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת. אֲבָל מִכָּל מָקוֹם לֹא הֻתְּרוּ מִיָּד אֶלָּא לְאַחַר**

משנה הלכות

ומהיכן באו' עד כאן. ובשאילת יעב"ץ (ח"א סי' מ"ו) נסתפק בזה מדעת עצמו ופסק להחמיר, ופלא שלא הרגיש בדברי היראים. וישראל בני מלכים הם ולא יתבלבלו לעולם וניכרים הם.

תקסד) דיני חיתון במצרי. גר מצרי אחד זכר ואחד נקבה, אסורים לבוא בקהל ישראל אחר שנתגיירו הם ובניהם עד דור שלישי, והמתחתן בהם קודם זמן הזה עובר בעשה הבא מכלל לאו, ויש אומרים בלאו הבא מכלל עשה[א]. ומצרית מעוברת שנתגיירה בנה מצרי שני[ב].

ולד מהם ושאר אומות. עמוני קודם שנתגייר שנשא אשה מצרית הולד עמוני, ומצרי שנשא עמונית הולד מצרי, ואם יתגיירו הולד הולך אחר הפגום שבשניהם, לפיכך גר עמוני שנשא גיורת מצרית הולד אם הוא זכר הרי הוא עמון, ואסור לעולם

י. עיין שבת לב. **תקסד) א.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פי"ב הי"ט. אבן העזר סי' ד' ס"ג. סמ"ג. **ב.** רמב"ם שם ה"כ. אבן העזר שם ס"ד.

שְׁלֹשָׁה דּוֹרוֹת, אַחַר שֶׁיָּסוּר מֵהֶם קְצָת זֻהֲמָתָם וְיִקַּבְּלוּ קְצָת עָנְשָׁם הָרָאוּי לָהֶם[ג]. וְכָתַב הַחִנּוּךְ 'וְאַל תִּשְׁמַע מִדְּבָרֵינוּ שֶׁנִּהְיֶה מְצֻוִּים לְהִתְחַתֵּן עִם הָאֲדוֹמִים וְהַמִּצְרִים אַחַר שְׁלֹשָׁה דּוֹרוֹת, שֶׁאֵין כַּוָּנַת הַכָּתוּב לְצַוּוֹתֵנוּ לְהִתְחַתֵּן עִמָּהֶם חָלִילָה, וְהַמִּשְׁפָּחוֹת הַמְיֻחָסוֹת שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל לֹא יֵרְדוּ מִמַּעֲלָתָן לְהִתְחַתֵּן עִמָּהֶם, אֲבָל יִמְנָעֵנוּ הַכָּתוּב מֵהַרְחִיק חִתּוּנָם בְּטַעֲנַת אִסּוּר, וְיוֹדִיעֵנוּ שֶׁאֵין בָּהֶם אִסּוּר כְּלָל בְּמִי שֶׁיִּרְצֶה לְהִתְחַתֵּן בָּהֶם', וּשְׁפָתַיִם יִשַּׁק.

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

משנה הלכות

בקהל, ואם היא נקבה דינה כמצרית עד דור שלישי[ד], וגר מצרי שנשא כותית עמונית הבן עמוני והבת מותרת, ויש אומרים הבת מצרית[ה]. גר מצרי שנשא גיורת עמונית, הולד מצרי[ו]. כללו של דבר אם נתגיירו לעולם הולד הולך אחר הפגום, ומי שאינו רוצה להתחתן עם מצרי בדור שלישית מפני איסור עובר בלאו, ומיהו אינו מחויב להתחתן בהם וכמו שנתבאר בטעמי המצוה[ז].

בזמן הזה. והאידנא שבא סנחריב ובלבל כל האומות נחלקו הראשונים ז"ל אי מצרים בכלל, דעת רבינו בעל הלכות גדולות והרא"ש[ח] דמצרי באיסור עומד שנתן להם הכתוב קצבה לשוב אחר מ' שנה, ודעת הרמב"ם[ט] דגם המצרים הותרו, ואפשר דהוה ספק מצרי.

ביאור דברי התוספות ביבמות (מז.). והנה התוס' (שם ד"ה נאמן אתה) הקשו ב'האי גיורא שאמר נתגיירתי ביני ובין עצמי. ואמר ר' יהודה נאמן אתה לפסול את בניך'. והקשו התוס' דהא קיימא לן' נכרי ועבד שבא על בת ישראל הולד כשר, ומאי נפקא מינה בהימנותיה ומאי פסול בבנים איכא, והראשונים ז"ל האריכו, ובחידושי כתבתי דיש לומר דנפקא מינה אי האי גיורא היה מצרי או אדומי או עמוני או מואבי, ואמר נתגיירתי ביני ובין עצמי, נמצא הולד הולך אחר הפסול ופוסל ממש בניו, ואתי שפיר 'נאמן אתה לפסול את עצמך ואי אתה נאמן לפסול את בניך', וניחא נמי לשון 'לפסול את עצמך', דלכאורה היה לו לומר נאמן אתה על עצמך ואי אתה נאמן על בניך, ולהנ"ל יש לומר דבאמת הוא פוסל עצמו בזה שהוא גר מצרי ופוסל בניו, ואינו נאמן, והבן כי קצרתי כי הוא דבר חדש ונכון בס"ד.

ג. ע"ע רש"י שם, ט. ורבינו בחיי שם, ח. **ד.** רמב"ם שם הכ"א. אבן העזר שם ס"ז. **ה.** אבן העזר שם ברמ"א. **ו.** רמב"ם שם. אבן העזר שם ס"ח. **ז.** חינוך. **ח.** עיין בטור סי' ד. **ט.** שם הכ"ה. **י.** יבמות מה.

מִצְוָה תקסה

שֶׁלֹּא יָבֹא טָמֵא לְתוֹךְ הַמַּחֲנֶה (לֹא תַעֲשֶׂה של״ח)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יִכָּנֵס כָּל טָמֵא תּוֹךְ מַחֲנֵה לְוִיָּה, וּלְדוֹרוֹת לְהַר הַבַּיִת, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כג, יא) 'כִּי יִהְיֶה בְךָ אִישׁ אֲשֶׁר לֹא יִהְיֶה טָהוֹר מִקְרֵה לָיְלָה וְיָצָא אֶל מִחוּץ לַמַּחֲנֶה לֹא יָבֹא אֶל תּוֹךְ הַמַּחֲנֶה'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כְּדֵי שֶׁלֹּא לְטַמֵּא מְקוֹם הַמִּקְדָּשׁ וּלְגָרֵשׁ מִשָּׁם הַקְּדֻשָּׁה, שֶׁגְּבוּלוֹת חֵלֶק הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּעוֹלָמוֹ וְאֵין כֹּחַ בַּקְּדֻשָּׁה לָחוּל אֶלָּא כְּשֶׁפִּנָּה מִשָּׁם הַטֻּמְאָה (טעמי מצות (לר״מ הבבלי) לא תעשה שלא), וְהוּא עַל דֶּרֶךְ שֶׁכָּתוּב (שמות כה, ח) 'וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְתוֹכָם'. וּמַה שֶּׁנֶּאֱמַר (ויקרא טז, טז) 'הַשֹּׁכֵן אִתָּם בְּתוֹךְ טֻמְאֹתָם'[א], בְּאַרְנוּ בְּמָקוֹם אַחֵר דְּהָתָם בְּצִבּוּר מַיְירֵי

משנה הלכות

תקסה) טומאות האסורות במחנה לויה ודיניהם. אדם טמא שנטמא על ידי שיצא ממנו טומאה מגופו, כבעל קרי וזב וזבה נידה ויולדת ומצורע, אסורים לבוא למחנה לויה והוא הר הבית בירושלים, אבל הטמאים בטומאת מגע מותרין ליכנס להר הבית מן התורה[ב]. ובכלל בעל קרי הם איש ואשה ששימשו והוציאו זרע טמאים הם, וגם האשה טמאה כרואה ולא כנוגעת[ג], וכן האשה שפלטה שכבת זרע תוך ג' ימים הוה לה כרואה והוה טומאה מגופה[ד]. המשמש אשה ולא הוציא שכבת זרע טהור וכן האשה טהורה עד שיוציא האיש[ה], ועיין משנה למלך[ו] והארכתי בחידושי[ז] מדברי הרמב״ם[ח] שכתב מפורש דשניהם טהורים עד שיוציא[ט].

עכו״ם אם מטמא בקרי. עכו״ם אינו מטמא בקרי, ובשו״ת דובב מישרים (ח״א סי' קל״ו) נסתפק בעכו״ם שמל ולא טבל אם יהיה עליו טומאת זיבה, ובחידושי הקשיתי להגאון שליט״א והבאתי מתוספתא (זבים פ״ב ה״ד) ומגמרא בנזיר (סו.) 'גר שנתגייר מטמא מיד בזיבה', במה דברים אמורין בזמן שנתגייר מהול, וכן כתב הראב״ד' 'אמר אברהם מפורש בתוספתא אימתי בזמן שנתגייר כשהוא מהול, אבל מל ואח״כ ראה תולין לו כל זמן שמצטער', והכסף משנה[יא]

תקסה) א. עיין יומא נו: נז. **ב.** רמב״ם הל' ביאת מקדש פ״ג ה״ב-ג. **ג.** שם הל' אבות הטומאה פ״ה ה״ט. **ד.** שם הי״א. **ה.** שם ה״י. **ו.** הל' ביאת מקדש פ״ג ה״ג. **ז.** עיין שו״ת משנה הלכות ח״ד סי' קע״ב. **ח.** הל' אבות הטומאה פ״ה. **ט.** ועיין איגרות משה אבן העזר סי' ע״ב, ועיין לעיל מצוה ק״פ **י.** הל' ממחוסרי כפרה פ״ב ה״ד. **יא.** שם.

וְ'טָמְאָה דְּחוּיָה הִיא בְּצִבּוּר', כְּלוֹמַר שֶׁהַטֻּמְאָה נִדְחֵית מִפְּנֵי הַקְּדֻשָּׁה בְּצִבּוּר וְאָזְלָה לָהּ הַטֻּמְאָה, וְיֵשׁ מָקוֹם לַקְּדֻשָּׁה לָחוּל, אֲבָל בְּיָחִיד שֶׁנִּכְנָם בְּטֻמְאָה בְּכָרֵת כֵּיוָן שֶׁרוֹצָה לִדְחֹק הַקְּדֻשָּׁה וּלְהַכְרִיתָהּ מִמְּקוֹמָהּ בְּטֻמְאָתוֹ, יִהְיֶה נָעֳנָשׁ מִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה שֶׁיָּמְיוּ נִכְרָתִים רַחֲמָנָא לְצַלַּן. וְאִיתָא בַּזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ (ח"ג עז.), 'מִלִּין אִלֵּין גַּלֵּי שְׁלֹמֹה מַלְכָּא בְּסִפְרָא דְּאַשְׁמְדַאי מַלְכָּא, וְאַשְׁכַּחְנָא בֵּהּ אֶלֶף וְאַרְבַּע מְאוֹת וְחָמֵשׁ מִינֵי מְסָאֲבָא (טֻמְאָה) דְּמִסְתָּאֲבִי בְּהוּ בַּר נָשָׁא וְכוּ', וַי לִבְנֵי נָשָׁא דְּכֻלְּהוּ אֲטוּמִין וּסְתִימִין עֵינִין וְלָא יָדְעִין' וְכוּ', עַיֵּן שָׁם.

פסחים סח. כלים פ"א מידות פ"ג, רמב"ם הל' ביאת המקדש פ"ג והל' בית הבחירה פ"ז, ספר המצוות לא תעשה ע"ח, סמ"ג כללו בלאוין ד"ש.

מִצְוָה תקסו

וְיָד תִּהְיֶה לְךָ מִחוּץ לַמַּחֲנֶה (מִצְוַת עֲשֵׂה רכ"ח)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְתַקֵּן וּלְיַחֵד לְחֵילוֹתֵינוּ מָקוֹם קָבוּעַ לַעֲשׂוֹת צָרְכֵיהֶם מִחוּץ לַמַּחֲנֶה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כג, יג) 'וְיָד תִּהְיֶה לְךָ מִחוּץ לַמַּחֲנֶה'.

משנה הלכות

כתב שגם דעת הרמב"ם כן. ועיין ר"ש בזבים הנ"ל (ד"ה אינו), ובראב"ש בנזיר שם, ועיין לעיל מצוה שס"ג.

שאר דינים. טמא מת ואפילו מת עצמו מותר ליכנס במחנה לויה שהוא הר הבית, שהרי משה הכניס עצמות יוסף עמו במחיצתו[יב]. ונוהגת מצוה זו בכל זמן בזכרים ונקבות, וגם בזמן הזה אם נכנס טמא בהר הבית בין איש ובין אשה עובר בלאו זה ובזמן הבית לוקה.

תקסו) גדרי המצוה. מצוה עשה לתקן מקום מיוחד מחוץ למחנה להפנות בו אנשי המחנה כדי שיהיה המחנה נקי[א], ואף לקטנים צריך לתקן[ב]. ולשון הספרי (פר' כי תצא מז) 'אין יד אלא מקום שנאמר (שמואל א טו, יב) 'והנה מציב לו יד' וגו', 'ויצאת שמה חוץ' ולא בעמידה', וגירסת הגר"א 'ולא במחנה', ולהלן 'והיה בשבתך חוץ' גרס 'בישיבה ולא בעמידה'. וגירסא זו נכונה מאוד. ותיקון זה כתבה תורה משום 'והיה מחניך קדוש'.

יב. רמב"ם הל' ביאת מקדש שם ה"ד. **תקסו) א.** רמב"ם הל' מלכים פ"ו הי"ד. **ב.** מנחת חינוך.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁגִּלְתָה הַתּוֹרָה (שם, טו) 'כִּי ה' אֱלֹקֶיךָ מִתְהַלֵּךְ בְּקֶרֶב מַחֲנֶךָ לְהַצִּילְךָ וְלָתֵת אֹיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדוֹשׁ וְלֹא יִרְאֶה בְךָ עֶרְוַת דָּבָר וְשָׁב מֵאַחֲרֶיךָ'. וּמֵאַחַר שֶׁנַּפְשׁוֹתָן שֶׁל יִשְׂרָאֵל דְּבֵקוֹת בַּשְּׁכִינָה לְעוֹלָם, וְכָל שֶׁכֵּן בַּמַּחֲנֶה שֶׁכָּלָן נְקִיֵּי נֶפֶשׁ, וְכָל הַיָּרֵא מֵעֲבֵרוֹת שֶׁבְּיָדוֹ כְּבָר חָזַר וְהָלַךְ לוֹ לָשׁוּב אֶל הַבַּיִת, וְנִשְׁאֲרוּ הַטּוֹבִים וְהַצַּדִּיקִים שֶׁבָּהֶם אֲשֶׁר רוּחַ אֱלֹקִים שׁוֹכֶן בְּתוֹכָם, וְרָאוּי לָהֶם לַעֲמֹד בִּנְקִיּוּת, כַּאֲשֶׁר יָדוּעַ וּמְפֹרָסָם שֶׁהַנְּקִיּוּת מְבִיאָה לִידֵי רוּחַ הַקֹּדֶשׁ[ג], וְהַצּוֹאָה שֶׁהִיא טֻמְאַת הַגּוּף יְרַחֲקוּ מִמֶּנָּה (חינוך. ועיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה רלא). גַּם כִּי כְּשֶׁהָאָדָם מֵסִךְ רַגְלָיו מְגַלֶּה אֶת בְּשָׂרוֹ פָּנָיו שֶׁל מַטָּה וְנִרְאֶה

משנה הלכות

דיני צניעות. וזה לשון הרמב"ם[ד] 'צניעות גדולה נוהגים תלמידי חכמים בעצמן, לא יתבזו ולא יגלו ראשן ולא גופן, ואפילו בשעה שיכנסו לבית הכסא יהא צנוע ולא יגלה בגדיו עד שישב, ולא יקנח בימין, ויתרחק מכל אדם, ויכנס לחדר לפנים מן החדר מערה לפנים מן המערה ונפנה, ואם נפנה אחורי הגדר יתרחק כדי שלא ישמע חבירו קולו אם נתעטש, ואם נפנה בבקעה ירחיק כדי שלא יראה חבירו פירועו, ולא ידבר כשהוא נפנה אפילו לצורך גדול, וכדרך שנוהג צניעות ביום בבית הכסא כך נוהג בלילה, ולעולם ילמד אדם עצמו להפנות שחרית וערבית בלבד כדי שלא יתרחק' עכ"ל. ויש לעיין קצת אם בשעת המלחמה שתיקנו מקום היה להם מחיצות לכל אדם שיפנה, דגם זה הוא מדיני בית הכסא שיסגור בדלת בעדו ולא ישבו שני אנשים ביחד, ואולי רק על המקום הקפידו, כמו שכתב בספרי "וידּ' מקום' (עיין מצוה תקס"ז) ולא יפנה בעמידה שלא יחליש גופו[ה], ומגלה מלאחוריו טפח ומלפניו טפחיים דלקילוח מי רגלים צריך יותר[ו], ואל ידחוק עצמו הרבה שלא ינתק שיני הכרכשתא, ולא ישב במהירות ובחוזק שמנתק שיני הכרכשתא[ז], ולא יקנח בחרס, ולא בעשבים יבשים ולא בצרור שקינח בה חבירו[ח], ובגמרא (שבת פב.) 'אין מקנחין בדבר שהאש שולט בו' והשתא דדשו בו רבים 'שומר פתאים ה"ט. ומקנחין בשמאל ולא בימין, ולא יקנח באצבע האמצעי שכורך בו הרצועה[י]. ונוהג בזמן שישראל על אדמתן עורכין מלחמה, ובזמן הזה שיבואו ישראל במלחמה עם משיח מלכינו.

ג. עיין ע"ז כ: **ד.** הל' דעות פ"ה ה"ו. **ה.** מגן אברהם סי' ג' ס"ק ד. **ו.** או"ח סי' ג' ס"ד, ומגן אברהם שם. **ז.** או"ח שם ס"ט. **ח.** או"ח שם סי"א. **ט.** רמ"א או"ח שם, ומגן אברהם ס"ק י"א (הלשון הוא ע"פ שבת קכט:). **י.** או"ח שם ס"י, וט"ז ס"ק ט, ומגן אברהם ס"ק ח.

בּוֹ הָעֲרָוָה וּבְשָׂר הַתַּחְתּוֹן, וְאָסוּר לוֹמַר דְּבַר קְדֻשָּׁה נֶגֶד הָעֲרָוָה״א, וְלָכֵן ’לֹא יִרְאֶה בְךָ עֶרְוַת דָּבָר וְשָׁב מֵאַחֲרֶיךָ’.

ספרי פר’ כי תצא מז, רמב”ם הל’ מלכים פ”ו, ספר המצוות מצות עשה קצ”ב-קצג, סמ”ג עשין קי”ט, יראים רצ”ד.

מִצְוָה תקסז

וְיָתֵד תִּהְיֶה לְךָ עַל אָזְנֶךָ (מִצְוַת עֲשֵׂה רכ”ט)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהִיוֹת לְכָל אֶחָד מֵהַחַיָּלִים הַיִּשְׂרְאֵלִים יָתֵד לַחְפֹּר בּוֹ מָקוֹם לִפְנוֹת שָׁם וּלְכַסּוֹתוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כג, יד) ’וְיָתֵד תִּהְיֶה לְךָ עַל אָזְנֶךָ’.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כָּתַבְנוּ קְצָת בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת, תְּקָחֵנוּ מִשָּׁם. וְצִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁבְּאוֹתוֹ מָקוֹם הַפְּנוּי גַּם כֵּן לֹא תִּהְיֶה צוֹאָתוֹ גְּלוּיָה אֶלָּא יְכַסֶּנָּה, כְּאָמְרוֹ ’וְיָתֵד תִּהְיֶה לְךָ עַל אָזְנֶךָ’, כְּלוֹמַר שֶׁיִּהְיֶה לוֹ יָתֵד עַל כְּלֵי מִלְחַמְתּוֹ לַחְפֹּר וּלְכַסּוֹת אֶת צוֹאָתוֹ, וְזֶה כָּבוֹד לַשֵּׁם וּשְׁמִירָה מֵהָעִפּוּשׁ וְהַהֶפְסֵד, וְשֶׁלֹּא יִתְגַּנּוּ חֲבֵרָיו בְּצוֹאָתוֹ. הֲלֹא תִּרְאֶה שֶׁסִּפֵּק הַקָּדוֹשׁ

משנה הלכות

תקסז) גדרי המצוה. מצות עשה להיות לכל אחד ואחד מחיילי ישראל יתד תלויה עם כלי מלחמתו, וכשיצא יחפור בה ויפנה ויכסה צאתו, ובין שיש עמהן ארון ובין שאין עמהן ארון כך הם עושין תמיד, שנאמר ’והיה מחנך קדוש’א. ולשון הספרי (פר’ כי תצא מז) ”ויתד תהיה לך על אזנך’ אין אזנך אלא מקום זיינך, ’והיה כשבתך חוץ’ בישיבה, ’וחפרת בה’ שומע אני יהא חופר באחת ומכסה באחת (תלמוד לומר ’ושבת וכסית’), ר’ ישמעאל אומר מנין שלא יהא אדם הופך מתניו כלפי דרום (גירסת הגר”א ’כלפי המחנה’) תלמוד לומר ’ושבת וכסית את צאתיך’. ומכאן יש לפשוט מה שנסתפקתי במצוה הקודמת דלא עשו מחיצות, דמקום מחיצות הרי נפנה לכל צד ואין צריך לדקדק. וזה לשון הטור (סי’ ג) ’וכשיושב יכוון שיהא פניו לדרום ואחוריו לצפון או איפכא, אבל לא ישב בין מזרח למערב, ומיהו דוקא שנפנה במקום מגולה אבל במקום שיש מחיצות כגון בית הכסא שבבית אין צריך לדקדק’, וכן מבואר.

יא. עיין ברכות כה: שבת קנ. **תקסז) א.** רמב”ם הל’ מלכים פ”ו הט”ו.

בָּרוּךְ הוּא בַּמִּדְבָּר מָזוֹן הַנִּבְלָע בָּאֲבָרִים כְּדֵי שֶׁלֹּא יִשַּׁקְצוּ אֶת מַחֲנֵיהֶם בְּהוֹצָאַת הַמּוֹתָרוֹת, וְלֹא יִצְטָרְכוּ לְיָד וְיָתֵד לְפִי שֶׁאֵין הַנָּשִׁים יְכוֹלוֹת לַעֲמֹד עַל הָעִנְיָן הַהוּא, מַה שֶּׁלֹּא הָיָה כֵּן בְּמַחֲנֵה הַמִּלְחָמָה כִּי כֻּלָּם אֲנָשִׁים (אברבנאל דברים שם י-טו). וְכָתַב הָרַמְבַּ"ן זַ"ל (דברים שם י) בְּטַעַם כִּסּוּי הַצּוֹאָה 'כִּי אֵין הַצּוֹאָה כְּטָמְאָה שֶׁתְּטַמֵּא אֶת מְקוֹמָהּ וְתִהְיֶה בּוֹקַעַת וְעוֹלָה, אֲבָל אָסוּר לְרָאוֹתָהּ בְּעֵת הַתְּפִלָּה וּבְהֵיוֹת הַלֵּב דָּבוּק בַּשֵּׁם הַנִּכְבָּד, מִפְּנֵי שֶׁהַדְּבָרִים הַנִּמְאָסִים יוֹלִידוּ גְּנַאי בַּנֶּפֶשׁ וְיִשַּׁבְּשׁוּ כַּוָּנַת לֵב הַטָּהוֹר, וְכַאֲשֶׁר נֶעֱלְמָה מֵעֵינֵי רוֹאֶה אֵין רַע' (וכן ברקאנאטי פר' כי תצא ד"ה וטעם ושבת וכסית).

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת. ורבינו הבעל הלכות גדולות והיראים ועוד מנאו מצוה זו אחת עם מצוה הקודמת.

משנה הלכות

שאר דיני צניעות. בירושלמי (ברכות פ"ט ה"ה) 'ולא ישתין מעומד מפני הניצוצות הניתזין על רגליו', וכשיראו אותו כך יאמרו הרי הוא כרות שפכה ויוציאו לעז על בניו, וממקום גבוה מותר, ולעפר תיחוח דליכא ניצוצות מותר, ואם אי אפשר לו משתין כדרכו ויסייע קצת בבגדו להגביה האבר קצת שילכו המים למרחק, ולא יגע באבר, נפלו מעט על רגליו ישפשף[ב]. ולא יגע באבר וישתין, ואפילו לנשוי מידת חסידות ליזהר בזה[ג]. אסור לחכך באבר[ד], עקצו כנה מסירה על ידי בגד. המשהה נקביו עובר משום 'בל תשקצו', והמשהה לקטנים עובר גם משום לא יהיה בך עקר' (דברים ז, יד)[ה]. הנפנה ביהודה לא יפנה אלא דרום צפון[ו], ואפילו בחוץ לארץ שלא יהא נפנה לצד השכינה ח"ו[ז]. וממחנה ישראל למדו לכל מקום שיהיו קדושים ולענין כל דבר שבקדושה, ונוהג בזמן המלחמה שישראל על אדמתן. ולענין צניעות בכל מקום ובכל זמן.

ב. או"ח סי' ג' סי"ג. וט"ז שם ס"ק י"ג. ומגן אברהם שם ס"ק י"ג. **ג.** או"ח שם סי"ד. **ד.** או"ח שם סט"ז. **ה.** או"ח שם סי"ז. וט"ז שם ס"ק י"ג (השני). **ו.** ברכות סא: הובא בט"ז שם ס"ק ג. **ז.** ט"ז שם.

מִצְוָה תקסח

לֹא תַסְגִּיר עֶבֶד אֶל אֲדֹנָיו (לֹא תַעֲשֶׂה של"ט)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַחֲזִיר עֶבֶד שֶׁבָּרַח מֵאֲדוֹנָיו מִחוּצָה לָאָרֶץ לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כג, טז) 'לֹא תַסְגִּיר עֶבֶד אֶל אֲדֹנָיו'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. בַּטַּעַם לָמָּה מִקְרָא זֶה דָּבוּק לְמַעְלָה מִנֵּהּ, שֶׁאִם יִבְרַח הָעֶבֶד מֵאֲדוֹנָיו אֲשֶׁר יָצָאתָ עָלָיו לְלֹחֶם וְיִנָּצֵל אֶל מַחֲנֶיךָ לֹא תַסְגִּירֶנּוּ בְּמָמוֹן אֲשֶׁר יִתֵּן, אֶלָּא יֵהֵא בֶּן חוֹרִין וְיַעֲבֹד אֶת ה' בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר בְּאַחַד שְׁעָרֶיךָ וְלֹא נַעֲבֹד אֲנַחְנוּ בּוֹ, וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁאֵינֶנּוּ הָגוּן שֶׁנַּחֲזִירֶנּוּ אֶל אֲדוֹנָיו לַעֲבֹד עֲבוֹדָה זָרָה, מִלְּבַד שֶׁיִּתָּכֵן שֶׁיִּלְמַד לָהֶם דֶּרֶךְ מְבוֹא הָעִיר בְּחָזְרוֹ אֶל אֲדוֹנָיו הָרִאשׁוֹן, כִּי בְּעִנְיָן זֶה יִלָּכְדוּ מְדִינוֹת רַבּוֹת עַל יְדֵי הָעֲבָדִים

משנה הלכות

תקסח) דיני עבד שברח. עבד שברח מחוצה לארץ ישראל אין מחזירין אותו לעבדות, ואומר לרבו שיכתוב לו גט שחרור, ויכתוב לו שטר חוב בדמיו עד שתשיג ידו וישלם, ואם לא רצה האדון לשחררו מפקיעין בית דין שיעבודו מעליו וילך לו בלי שטר חוב[א].

לעלות לארץ ישראל. עבד שאמר לרבו לעלות לארץ ישראל, כופין את רבו לעלות עמו או ימכור אותו למי שיעלהו לשם, רצה האדון לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, והעבד אינו רוצה אינו יכול להוציאו עד שירצה מעצמו, ודין זה אפילו כשארץ ישראל ביד עכו"ם[ב]. ועבד זה שברח לארץ ישראל הרי הוא גר צדק[ג].

דעת שאר ראשונים אי הוי מופקע. וכתב הרא"ש[ד] והר"ן והתוס' (כתובות קי: ד"ה ה"ג) דעבד שברח לארץ ישראל אם רצה האדון למכרו או להשתעבד בו עצמו בארץ ישראל רשאי, והא דאמרינן בגמרא (גיטין מה.) 'ואי לא מפקעינא מיניה' לאו דוקא, אלא דלא יהיב לי רשות להשיבו לחוץ לארץ וממילא הוה כמופקע לפי שהוא לא ירצה לעכב בארץ ישראל, ולמכרו לא ימצא אלא בפחות מדמיו שהכל יודעין שאינו יכול להוציאו, לפיכך השיאו עצה לכתוב שטר על דמיו, אבל דעת הרמב"ם נראה דאין מחזירין אותו לעבדות כלל בין לאדון זה ובין לאדון אחר. וכן נראה דעת רבינו תם[ה]. ולענין אם היה עבד כהן אי אוכל בתרומה ומותר בשפחה כנענית, עיין תוס' בגיטין[ו] ורמב"ם

תקסח) א. רמב"ם הל' עבדים פ"ח ה"י. יו"ד סי' רס"ז ספ"ה. **ב.** רמב"ם שם ה"ט. יו"ד שם ספ"ד. **ג.** רמב"ם שם הי"א. **ד.** גיטין סי' מ"ג. **ה.** כתובות שם. **ו.** יב: ד"ה שבק ליה. מב: מעוכב גט שחרור.

וְהַבּוֹרְחִים, וְרַבּוֹתֵינוּ אָמְרוּ (גיטין מה.) אֲפִלּוּ בְּעֶבֶד כְּנַעֲנִי שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁבָּרַח מִחוּץ לָאָרֶץ לָאָרֶץ 'לֹא תַסְגִּיר' (רמב"ן דברים שם). וְהַטַּעַם בָּזֶה לְמַעֲלַת וּכְבוֹד אַרְצֵנוּ הַקְּדוֹשָׁה, שֶׁהַבּוֹרֵחַ לְשָׁם יִנָּצֵל מֵעַבְדוּת לִהְיוֹת בֶּן חוֹרִין, וְלֹא נִמְסְרֵהוּ לָשׁוּב לְחוּץ לָאָרֶץ לַעֲבֹד הַיּוֹשְׁבִים עַל הָאֲדָמָה הַטְּמֵאָה, שֶׁאֵין כָּל הַמִּצְוֹת נוֹהֲגוֹת שָׁם[ז], וְכֵיוָן שֶׁנִּכְנַס בִּקְעָה טְהוֹרָה נִבְחַר לַעֲבוֹדַת יוֹצֵר כֹּל יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ, הָעוֹמְדִים בָּהּ רְאוּיִים לִהְיוֹת עַבְדֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְלֹא עַבְדֵי בְּנֵי אָדָם (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה שלב. חינוך).

גיטין מה. רמב"ם הל' עבדים פ"ח, ספר המצוות ל"ת תעשה רנ"ד-רנה, סמ"ג לאוין ק"פ, יורה דעה סי' רס"ז.

מִצְוָה תקסט

לֹא תוֹנוּ (לֹא תַעֲשֶׂה ש"מ)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהוֹנוֹת אֶת הָעֶבֶד שֶׁבָּרַח מִחוּץ לָאָרֶץ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כג, יז) 'עִמְּךָ יֵשֵׁב וְגוֹ' בַּטּוֹב לוֹ לֹא תוֹנֶנּוּ'.

משנה הלכות

בהלכות תרומות[ח], ונראה דתלוי במחלוקת הנ"ל, דאי יכול להשתעבד בו אם כן הוא הדין עבד גמור, ואי נימא דאסור להשתעבד בו אם כן אסור בכל הני. חזר העבד לחוץ לארץ מעצמו, לדעת הרמב"ם הרי הוא בן חורין כיון דנשתחרר כבר בארץ ישראל, ולדעת התוס' והרא"ש האדון תופסו וחוזר ומשתעבד בו, ומותר להסגירו לרבו כשחזר מעצמו לחוץ לארץ[ט]. וגם נפקא מינה במחלוקתם לכל המצוות דעבד מחוייב כאשה ובן חורין חייב בכולם כגר צדק. ונוהג לאו זה בזכרים ונקבות בכל זמן כשיברח העבד מחוץ לארץ לארץ ישראל שלא להסגירו.

תקסט) גדרי האיסור. עבד שברח מאדוניו מחוץ לארץ לארץ ישראל הרי הוא נעשה גר צדק, ואסור להונותו בדברים או בממון, ולאו זה הוסיף לו הכתוב אזהרה אחרת על מי שמענה אותו מפני שהוא שפל רוח יותר מן הגר, נמצאת למד שהמאנה את הגר הזה עובר בשלשה לאוין, משום 'ולא תונו איש את עמיתו' (ויקרא כה, יז), ומשום 'וגר לא תונה' (שמות כב, כ), ומשום 'לא תוננו' (דברים שם), ומשום 'לא תלחצנו' (שמות שם)[א]. והלחם משנה תמה על הרמב"ם ז"ל דהיה לו לומר עובר בד' לאוין, הג' שבגר, והד' ד'לא תוננו' עיין שם.

ז. עיין רמב"ן שם. **ח.** פ"ו ה"א. ופ"ט ה"ה. **ט.** עיין מנחת חינוך. **תקסט) א.** רמב"ם הל' עבדים פ"ח הי"א.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁבֵּאַרְנוּ לְעֵיל בְּמִצְוֹת ס"ג-ס"ד, לְפִי שֶׁהוּא חֲלוּשׁ הַנֶּפֶשׁ יוֹתֵר מֵהַגֵּר[ב], וַאֲדוֹנָיו רוֹדֵף אַחֲרָיו וְאֵין לוֹ מִי שֶׁיְּרַחֵם עָלָיו, עַל כֵּן הִזְהִירָה הַתּוֹרָה עָלָיו כְּיָוֹן שֶׁבָּא וְטָבַל לְשֵׁם עֲבָדוּת, וְעַכְשָׁו בָּא לַחֲסוֹת תַּחַת כַּנְפֵי הַשְּׁכִינָה לְפִי עֲרְכּוֹ, אֵין רָאוּי לְצַעֲרוֹ יוֹתֵר וְלִדְחוֹתוֹ מִדְּחִי אֶל דֶּחִי אֶלָּא לְקָרְבוֹ כְּיָוֹן שֶׁהוּא עָנִי בְּיוֹתֵר, וְיוֹצֵר כֹּל יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ מַבִּיט אֶל עָנִי וּנְכֵה רוּחַ (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה שלג).

וְלָכֵן הִזְהִירָנוּ שֶׁלֹּא לְהוֹנוֹת אֲפִלּוּ בִּדְבָרִים הָעֲבֵד וְהַגֵּר, מֵאַחַר שֶׁבָּחֲרוּ בְּךָ וְלִישֵׁב בְּאַרְצְךָ[ג]. וְגַם לִתֵּן לְדַעְתֵּנוּ וּלְהָבִין וְלִרְאוֹת מַה בֵּין יוֹשֵׁב בָּאָרֶץ לְהַיּוֹשֵׁב בְּחוּץ לָאָרֶץ, שֶׁהֲרֵי הָעֶבֶד שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁחַיָּב רַבּוֹ לְהִשְׁתַּעְבֵּד בּוֹ וְאָסוּר לְשַׁחְרְרוֹ לְעוֹלָם, וְאִם שִׁחְרְרוֹ עוֹבֵר בַּעֲשֵׂה, מִכָּל מָקוֹם אִם בָּרַח מֵרַבּוֹ מִחוּץ לָאָרֶץ לְאָרֶץ יִשְׂרָאֵל יָצָא לְחֵרוּת, בִּזְכוּת בּוֹאוֹ לָאָרֶץ נַעֲשֶׂה

משנה הלכות

על איזה עבד חל לדעת שאר ראשונים.

וכבר הבאנו במצוה הקודמת מחלוקת התוס' והרא"ש על הרמב"ם דבארץ ישראל נמי אכתי עבד הוא עד שלא שיחררו, ולפי דבריהם אינו עובר בלאו דאונאת הגר דאינו גר כלל קודם שנשתחרר, רק התורה הזהירה בלאו ד'לא תוננו' על עבד זה. ולשיטתם אם אחר כך שיחררו שוב אינו עבד ואין בו לאו זה ד'לא תוננו', דרק בעבד נאמרה וזה אינו אלא ככל גר צדק.

שאר פרטים. וראיתי מקשים האיך אמרינן ליה לאדון לכתוב לו גט שחרור ולעבור על 'לעולם בהם תעבודו' (ויקרא כה, מו), ולעניות דעתי דבר זה שיבוש הוא, דכשצותה התורה 'לא תסגיר עבד אל אדוניו', א"כ ממילא התורה חייבו להוציאו, ואפילו לא כתב לו שטר על דמיו מצוה לשחררו. שפחה שברחה או חציו עבד וחציו בן חורין בכלל הלאו הזה[ד]. וכל העבדים האמורים כאן מיירי שמלו וטבלו לשם עבדות, וכך הם סתם עבדים שבתלמוד. ונוהג איסור זה שלא להונות עבד בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות ואין לוקין עליו. וכתב בנתיבות עולם על הסמ"ג 'ויש מזה אסמכתא לעשות הזכרה והספקה לאחינו אשר עזבו את מקומם וארצם, וסבלו יסורים וסכנות דרכים לגור בארץ ישראל, ולחסות תחת כנפי השכינה והם בעניותם עובדים את ה', ועיניהם כלות ומיחלות ומצפים לתשועת ה' על ידי אחיהם שבגולה, ושלא יצטרכו לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ, ויש מאנשי מעשה שקודם

ב. עיין גם בחינוך. **ג.** חינוך. **ד.** מנחת חינוך.

חָפְשִׁי מֵאֲדוֹנָיו שֶׁהֲרֵי בְּאָרֶץ יִשְׂרָאֵל שָׁם מוֹשַׁב אֱלֹקִים (אלשיך דברים כג, טז-יז). עוֹד יֵשׁ בָּזֶה זִכָּרוֹן כִּי עֲבָדִים הָיִינוּ בְּמִצְרַיִם וְעָשָׂנוּ ה' בְּנֵי חוֹרִין, וְהִדְבֵּק בִּדְרָכָיו (עיין טעמי מצות שם).

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

מִצְוָה תקע

לֹא תִהְיֶה קְדֵשָׁה מִבְּנוֹת יִשְׂרָאֵל (לֹא תַעֲשֶׂה שמ"א)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לָבֹא עַל הָאִשָּׁה בִּלֹא כְּתֻבָּה וְקִדּוּשִׁין, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כג, יח) 'לֹא תִהְיֶה קְדֵשָׁה מִבְּנוֹת יִשְׂרָאֵל'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי בִּרְבוֹת הַזְּנוּת רַבַּת הַמְּהוּמָה, וּבִהְיוֹת הָאִשָּׁה מְזֻמֶּנֶת לְכָל בָּאֶיהָ וּמֻפְקֶרֶת לַכֹּל יִתְעָרֵב זֶרַע אִישׁ עִם רֵעֵהוּ לֹא נִתָּן לְהַכִּיר, וְיִהְיוּ פְּרוֹתֶיהָ מְעֹרָבִים זֶה עִם זֶה, וְאִישׁ אֶת אָבִיו לֹא יֵדַע וְאֶת אָחִיו לֹא יַכִּיר, וּקְרוֹבֵי הָאָב וּמִשְׁפַּחְתּוֹ יִהְיוּ מְכֻסִּים מִמֶּנּוּ, וּמָלְאָה הָאָרֶץ זִמָּה בְּהִנָּשְׂאָם לַאֲנָשִׁים אוֹ אֲנָשִׁים יִשְׂאוּ נָשִׁים אֲשֶׁר לִפְעָמִים יִהְיוּ קְרוֹבָיו

משנה הלכות

שישב לסעודה מפריש פרוטה לעניי ארץ הקדושה, וקורא אני עליהם מה שכתוב (יחזקאל מא, כב) 'זה השולחן אשר לפני ה" עכ"ל ודפח"ח.

תקע) גדר קדשה. הבא על אשה לשם זנות בלא קידושין לוקה מן התורה, וזו קדישה האמורה בתורה לדעת הרמב"ם ז"ל[א], והרמב"ן ז"ל חולק ואמר דלאו זה דקדישה לא בא להזהיר שלא לבוא על אשה בלא כתובה וקידושין, דאין בזה איסור תורה אבל איסור דרבנן הוא, והלאו בא שלא לבוא על אשה שאין קידושין תופסין בה, והוא ערוה מן העריות[ב]. ולהרמב"ן ז"ל הבא על הערוה, לבד הלאו שבערוה, עובר עוד על הלאו ד'לא תהיה קדישה', והבא על אשה בלא קידושין להרמב"ן אף שהיא מופקרת לזנות ולא הוה קדישה, מכל מקום עובר בעשה ד'כי יקח איש אשה' (דברים כד, א) לבד האיסור דרבנן[ג], והוא כשהפנויה טהורה היא. אבל הבא על הפנויה שכבר ראויה לראות, והוא לערך מבת י"ב והכל לפי טבע האשה, הרי הוא והיא בכרת, שהרי אורח בזמנו בא ואין הנשים הפנויות טובלות לנידתן, ולאיסור

תקע) א. הל' אישות פ"א ה"ד. **ב.** ספר המצוות לאוין שנ"ה. **ג.** עיין בחינוך ומנחת חינוך.